



Havelková
& Partners

Okresní soud v Chomutově
Na Příkopech 663
430 01 Chomutov

datovou schránkou ID: pstabqe

ke sp. zn. 30 C 84/2025

V Praze dne 12. 1. 2026

Žalobce: **MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA**
nar. 4. 6. 1969
bytem Dvořákova 749, 432 01 Kadaň

právně zastoupen: *Mgr. Jindřichem Kolářem,*
advokátem, č. ev. ČAK 19900, advokátní kanceláře Havelková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o., IČO 247 31 544, se sídlem Běchovická 701/26,
Strašnice, 100 00 Praha 10

i.s. JUDr. Tomášem Havelkou, LL.M.,
spolupracujícím advokátem, č. ev. ČAK 11916, advokátní kanceláře
Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Žalovaná: **Nemocnice Kadaň s.r.o.**
IČO: 254 79 300
se sídlem Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod sp. zn. C 20011

právně zastoupena: *JUDr. Martinem Bohuslavem,*
advokátem, č. ev. ČAK 12331, advokátní kanceláře Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

INFORMOVÁNÍ O VÝSLEDKU MIMOSOUDNÍHO JEDNÁNÍ MEZI STRANAMI

Vážená paní předsedkyně,

dovoluji si Vás informovat, že v návaznosti na Vámi schválené odročení proběhla mezi účastníky řízení jednání směřující ke smírnému řešení věci. Právní zástupci obou stran se za tímto účelem osobně setkali dne 16. 12. 2025, kdy věcně diskutovali o možných variantách ukončení obou souvisejících sporů, tj. nejen tohoto řízení, ale rovněž řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 30 C 211/2025.

Žalobce navrhl ukončení obou sporů zpětvzetím obou žalob. Žalovaná naopak pohrozila podáním dalších žalob za blíže nespecifikovaná (další) porušení péče řádného hospodáře. Právní zástupci žalované však nebyli zmocněni k tomu, aby tato porušení a domnělé další škody upřesnili. Audit, na který se odvolávali na jednání, nebyl i přes žádost žalobce poskytnut.

Právní zástupci žalované rovněž odmítli sdělit, jakou kompenzaci po žalobci požadují. Jejich návrh tedy byl, že nepodají další žaloby proti žalobci, když on zaplatí nějakou částku, jejíž výši a právní základ ale nebyli zmocněni sdělit.

Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 24731544, DIČ: CZ24731544, zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 169612

Sídlo: Běchovická 26, 100 00 Praha 10 / Pobočka: 28. října 9, 110 00 Praha 1

+420 222 764 600 / office@akhavelkova.eu / www.akhavelkova.eu



Žalobce je proto nadále přesvědčen, že postup žalované není po právu a je ovlivněn politickými okolnostmi. O těch se na jednání rovněž hovořilo.

Žalobce má za to, že vedení dlouhodobých a finančně náročných soudních sporů není v zájmu žádné ze stran, tím spíše, že prostředky vynakládané na tyto spory (dle informací, které žalobce obdržel na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, Město Kadaň, potažmo žalovaná, vydaly na právní konzultace spolu se soudním poplatkem kolem 3 mil. Kč) by mohly být využity účelněji a ku prospěchu občanů, resp. pacientů.

Jednání dne 16. 12. 2025 se účastnil rovněž starosta Města Kadaně. Z jeho vyjádření vyplynulo, že hlavní obavou současného vedení města k případnému zpětvzetí obou žalob není meritorní posouzení věci soudem, nýbrž možné negativní vnímání takového kroku veřejností. Konkrétně byla akcentována nutnost veřejně vysvětlit, proč žalovaná, za podpory svého jediného společníka – Města Kadaně, vynaložila značné finanční prostředky na audity a na vedení obou soudních sporů, které by následně byly ukončeny bez rozhodnutí nezávislého soudu.

Žalovaná si ve vztahu ke smírnému řešení vyžádala čas na zvážení, s tím, že své stanovisko sdělí po Novém roce. Právní zástupce žalobce byl s rozhodnutím žalované seznámen dne 7. 1. 2026.

Přestože žalovaná návrh žalobce na smírné ukončení obou sporů odmítla, žalobce je nadále přesvědčen, že prostor pro mimosoudní dohodu zde stále existuje, a i nadále deklaruje svou otevřenost ke smírnému řešení věci.

S úctou
JUDr. Tomáš Havelka, LL.M.
advokát v plné moci